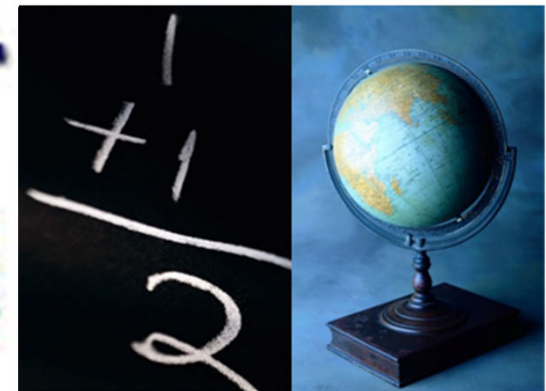


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Bài giảng Môn học

CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG



CHƯƠNG 4

CÔNG CỤ VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



4.1 Công cụ quản lý môi trường

4.2 Thứ tự ưu tiên trong quản lý môi trường

4.3 Công ước quốc tế về môi trường Việt Nam tham gia

4.4 Hệ thống quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên



4.1.1 Bối cảnh

Các vấn đề môi trường đối với Việt Nam hiện nay

- Ô nhiễm môi trường, đất, nước không khí.
- Suy thoái tài nguyên và đa dạng sinh học.
- Biến đổi khí hậu và các sự cố môi trường
- Nguồn nước được sử dụng không hợp lý
- Đất đai nông nghiệp dần bị bạc màu
- Khoáng sản bị khai thác ngày càng nhiều.



4.1.1 Khái niệm

Quản lý môi trường là tổng hợp các biện pháp, luật pháp, chính sách kinh tế, kỹ thuật, xã hội thích hợp nhằm bảo vệ chất lượng môi trường sống và phát triển bền vững kinh tế xã hội quốc gia.

Công cụ quản lý môi trường là các biện pháp hành động thực hiện công tác quản lý môi trường của nhà nước, các tổ chức khoa học và sản xuất.





4.1. Công cụ quản lý môi trường

4.1.2 Mục tiêu quốc gia BVMT đến năm 2030

- Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường;
- Giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách;
- Từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường;
- Ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học;
- Góp phần nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Bảo đảm an ninh môi trường, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, cacbon thấp, phân đầu đạt được các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của đất nước



4.1. Công cụ quản lý môi trường

4.1.4 Công cụ áp dụng trong QLMT

Công cụ chỉ huy và kiểm soát (CAC - command and control)

- Chính sách, Chiến lược môi trường
- Luật, Quy định, Quy chuẩn kỹ thuật MT
- Đánh giá tác động môi trường,...
- Quy hoạch môi trường

Nghĩa vụ pháp lý

- Hệ thống quản lý môi trường, ISO 14000,
- Danh sách xanh/ đen
- Nhãn sinh thái
- Công khai hóa thông tin - Tẩy chay

Thỏa thuận tình nguyện

Công cụ dựa vào thị trường

Công cụ kinh tế

- Thuế BVMT
- Phí BVMT
- Cota ô nhiễm

Nguyên tắc:
-Người gây ô nhiễm phải trả tiền
-Người hưởng lợi phải trả tiền

Công cụ tài chính

- Ký quỹ hoàn chi
- Bảo hiểm môi trường, Đền bù thiệt hại
- Trợ cấp

Công cụ giáo dục – truyền thông

- Giáo dục môi trường
- Truyền thông môi trường

Công cụ pháp lý

Ưu điểm

- Đáp ứng các mục tiêu của pháp luật và chính sách BVMT của quốc gia.
- Đưa công tác QLMT vào nề nếp.
- Cơ quan QLMT thực hiện được các dự báo về mức độ ô nhiễm, chất lượng môi trường và giải quyết tốt các tranh chấp về môi trường.
- Các thành viên trong xã hội nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường quốc gia và toàn cầu.



Công cụ pháp lý

Nhược điểm

- Không có tính mềm dẻo, linh hoạt.
- Dễ dẫn đến phản ứng của người chấp hành.
- Chưa phát huy tính chủ động, thiếu khuyến khích trong các phương án giải quyết vấn đề môi trường.
- Không khuyến khích cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ khi họ đã đạt được tiêu chuẩn môi trường.
- Đòi hỏi một bộ máy tổ chức quản lý công kênh và chi phí quản lý môi trường tương đối lớn.
- Không hiệu quả đối với một số nguồn ô nhiễm, ví dụ ô nhiễm không phải là nguồn điểm.



Công cụ kinh tế

Ưu điểm

- Khuyến khích sử dụng các biện pháp chi phí – hiệu quả để đạt các mức ô nhiễm có thể chấp nhận được.
- Kích thích sự phát triển công nghệ và tri thức chuyên sâu về kiểm soát ô nhiễm trong khu vực tư nhân.
- Cung cấp cho chính phủ nguồn thu nhập để hỗ trợ các chương trình kiểm soát ô nhiễm.
- Cung cấp tính linh động trong các công nghệ kiểm soát ô nhiễm.
- Loại bỏ yêu cầu về lượng lớn thông tin chi tiết đối với chính phủ để xác định mức độ và kiểm soát ô nhiễm một cách khả thi và thích hợp với mọi nhà máy và sản phẩm.



Công cụ kinh tế

Nhược điểm

- Không thể dự đoán chất lượng môi trường như trong phương cách pháp lý truyền thống vì những người gây ô nhiễm có thể lựa chọn giải pháp riêng.
- Đối với các nước đang phát triển, một điểm yếu khác của công cụ kinh tế là chúng đòi hỏi phải có những thể chế phức tạp để thực hiện và buộc thi hành.
- Không phải lúc nào cũng áp dụng được.
- Không loại trừ nhu cầu cần có các quy định, luật lệ, cưỡng chế thi hành và các hình thức tham gia khác của chính phủ.
- Không phải tất cả các loại ô nhiễm đều thích hợp với phương cách dựa vào kích thích kinh tế. VD với các chất độc có thể gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng thì các quy định trực tiếp là thích hợp hơn





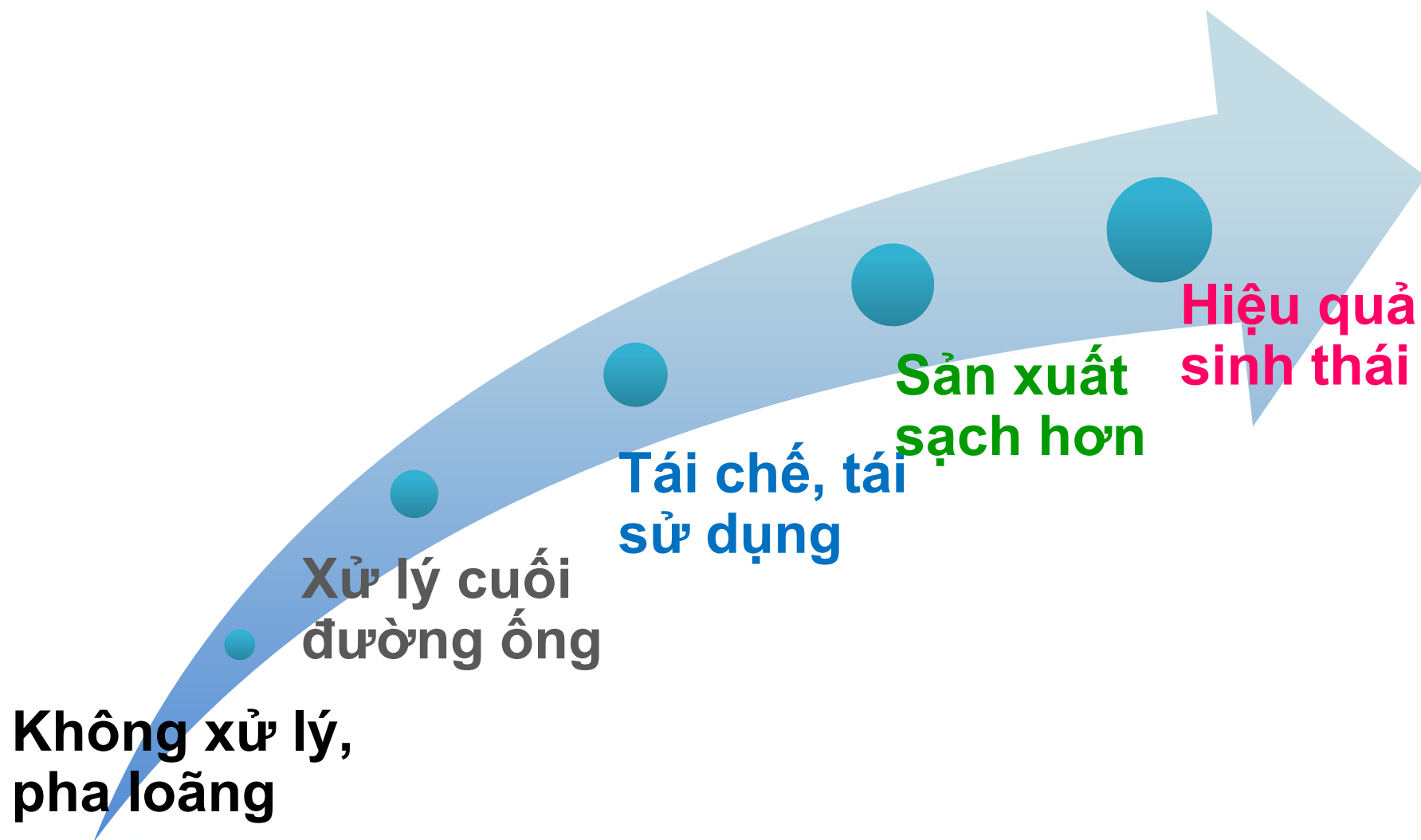
Các tiêu chuẩn lựa chọn công cụ QLMT

- Giảm các tác động về mặt sử dụng tài nguyên và giảm ONMT.
- Khuyến khích tìm được giải pháp có ít chi phí nhất.
- Linh hoạt và mềm dẻo, sự tác động của công cụ.
- Khả thi về quản lý và hành chính, phải có chi phí hành chính và chấp hành thấp.
- Công cụ đơn giản, dễ hiểu, dễ đưa vào thị trường và hệ thống pháp chế hiện hành.





4.2 Thứ tự ưu tiên trong quản lý môi trường



Không xử lý Pha loãng

- Không xử lý làm giảm nồng độ chất bẩn khi xả vào môi trường.
- Tăng cường phát tán chất ô nhiễm vào môi trường.

Không nên áp dụng do:

- Không thay đổi chất ô nhiễm khó phân hủy, cũng như tải lượng các chất ô nhiễm.
- Không được pháp luật cho phép pha loãng nguồn thải nhằm đạt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.



Xử lý cuối đường ống (end of pipe)

Kiểm soát, xử lý chất thải sau khi sử dụng, gồm:

- Xử lý khí thải
- Xử lý nước thải
- Xử lý CTR và CTNH
- Xử lý và khắc phục sự cố.

Bất cập:

- Đắt tiền, không hiệu quả
- Tăng lượng chất thải rắn
- Tổn thất nguyên liệu và hóa chất để xử lý
- Tổn điện tích





Tái chế, tái sử dụng

Chiến lược quản lý chất thải bao gồm:

➤ **Tái chế (Recycle):** là việc sử dụng rác thải, vật liệu thải làm nguyên liệu sản xuất ra các vật chất, các sản phẩm mới có ích.

➤ **Tái sử dụng (Reuse):** là việc sử dụng lại các sản phẩm, hay một phần của sản phẩm cho chính mục đích cũ, hay cho một mục đích khác, sử dụng một sản phẩm nhiều lần cho đến hết tuổi thọ sản phẩm.



Tái chế, tái sử dụng

Lợi ích

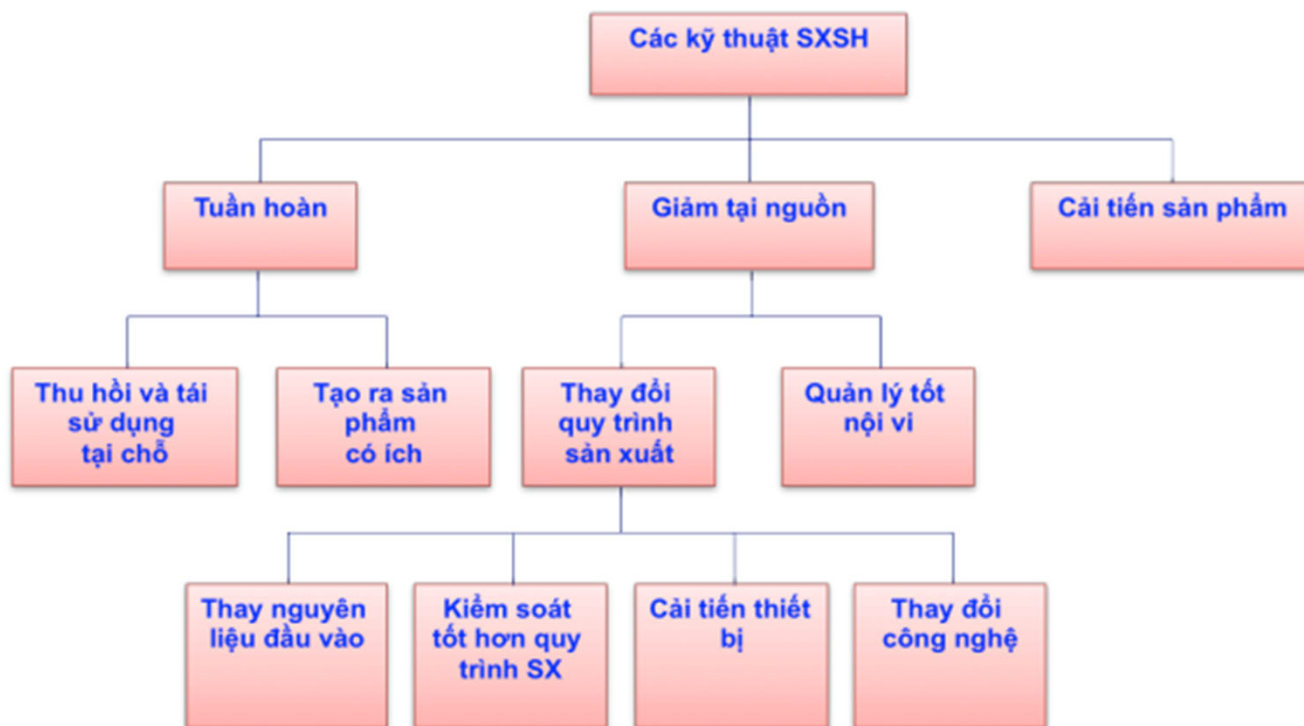
- Bảo toàn nguyên liệu sản xuất, tiết kiệm TNTN, giảm nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho SX.
- Kích thích phát triển quy trình công nghệ Sản xuất sạch hơn.
- Tránh thực hiện những quy trình mang tính bắt buộc như xử lý hay chôn lấp rác thải.

Rào cản

- Kém chất lượng và nhiễm bẩn so với sản phẩm chính hiệu
- Không chắc chắn về nguồn cung cấp nguyên liệu và biến động giá cả
- Các phương pháp kiểm tra chất lượng không được phát triển nhằm hoàn chỉnh so với sản phẩm chính hiệu.

Sản xuất sạch hơn

Chiến lược phòng ngừa ô nhiễm trọng tâm giảm thiểu chất thải:
 SXSH: Là sự áp dụng liên tục một chiến lược môi trường ngăn ngừa tổng hợp vào các quy trình, sản phẩm và các dịch vụ để tăng hiệu quả tổng thể và giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường (UNEP)



▪ **Lợi ích**

Sản xuất sạch hơn là công cụ quản lý để doanh nghiệp:

- Kiểm soát quá trình sản xuất tốt hơn;
 - Sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu & năng lượng;
 - Giảm ngừa và giảm ô nhiễm ngay từ đầu nguồn;
- ⇒ **Hài hòa lợi ích kinh tế - môi trường - xã hội - PTBV.**

▪ **Rào cản**

- Hệ thống khung thể chế chưa được xây dựng đồng bộ;
- Nguồn nhân lực về áp dụng SXSH còn bị hạn chế;
- Khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ sạch hơn;
- Khó khăn trong tiếp cận các nguồn tài chính để triển khai.



Hiệu quả sinh thái

Chiến lược phòng ngừa ô nhiễm trọng tâm loại bỏ chất thải, từ khâu Thiết kế sản phẩm - Các quá trình sản xuất - Dịch vụ hướng tới phát thải bằng 0.

- Tăng trưởng xanh; Phát triển kinh tế xanh; Đô thị xanh
- Công nghệ xanh
- Công trình xanh
- Sản phẩm xanh
- Năng lượng xanh

Rào cản

- 
- Thiếu tài chính cho sự chuyển đổi xanh.
 - Nhân lực và công nghệ hạn chế.



4.3 Công ước quốc tế về môi trường Việt Nam tham gia

- Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt như là nơi cư trú của loài chim nước (RAMSAR), 1971;
- Công ước về hỗ trợ trong trường hợp có sự cố hạt nhân hay phóng xạ khẩn cấp (IAEA), 1986;
- Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), 1973;
- Nghị định thư về các chất làm suy giảm tầng ozon (MONTREAL), 1987;
- Tuyên bố Liên hợp quốc về môi trường và phát triển, 1992;





4.3 Công ước quốc tế về môi trường Việt Nam tham gia

- Công ước về chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc (UNCCD), 1992;
- Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc (UNFCCC), 1992;
- Công ước về đa dạng sinh học (CBD), 1992;
- Công ước về bảo vệ tầng ô-zôn (VIENNA), 1985;
- Công ước về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng (BASEL), 1989;
- Công ước về thủ tục chấp thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại quốc tế (ROTTERDAM), 1998;



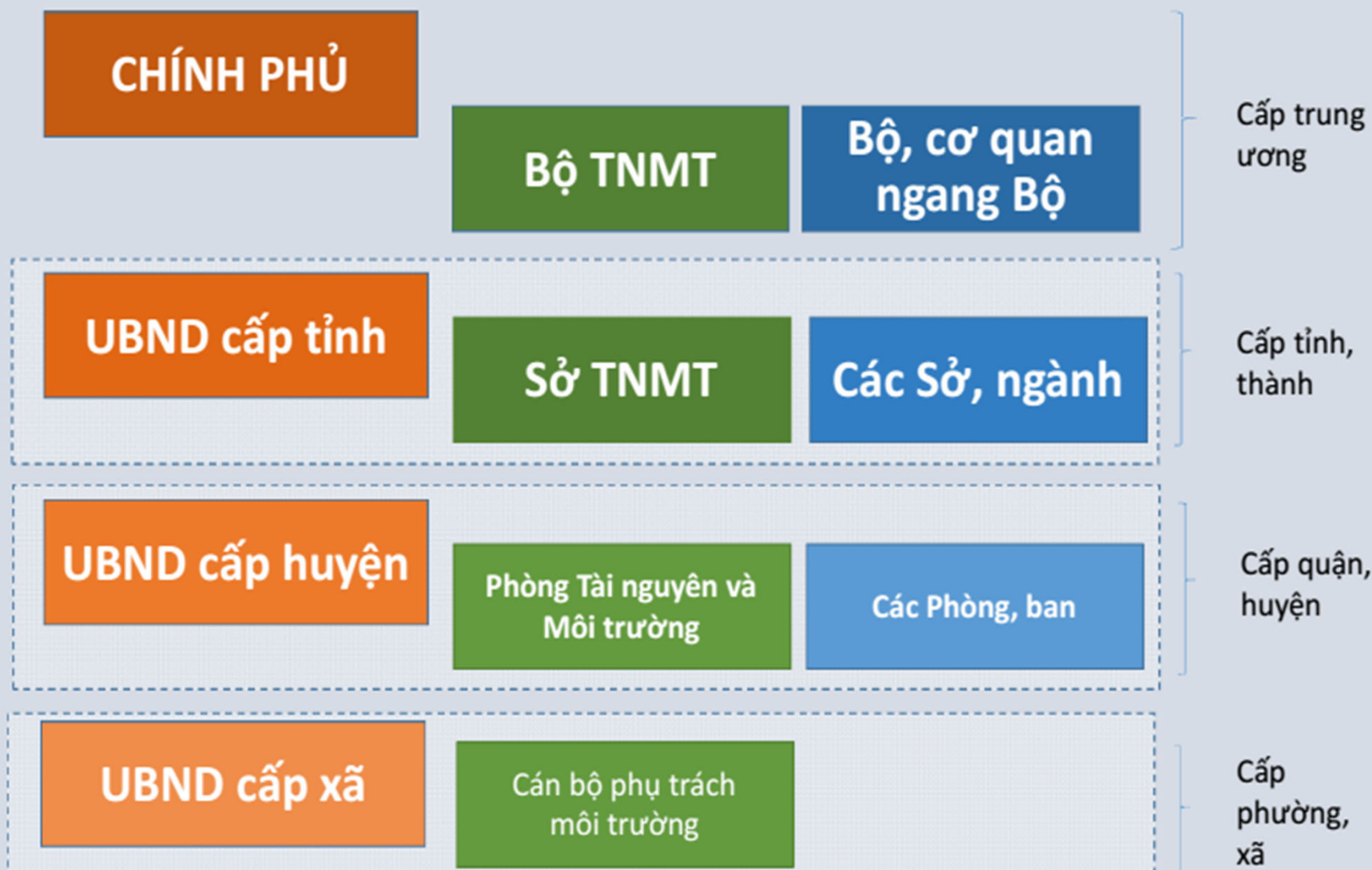
4.3 Công ước quốc tế về môi trường Việt Nam tham gia

- Tuyên ngôn quốc tế về sản xuất sạch hơn; Công ước về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (STOCKHOLM), 2001;
- Công ước về thủy ngân (MINAMATA), 2013;
- Công ước về Luật sử dụng các nguồn nước quốc tế vào mục đích phi giao thông thủy (Công ước NY), 1997;
- Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS), 1982;
- Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển gây ra (MARPOL), 1991;



4.4.1 Hệ thống quản lý môi trường các cấp

Trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường



4.4.2 Hệ thống quản lý môi trường cấp tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị phối hợp



4.4.2 Hệ thống quản lý môi trường cấp tỉnh

Trách nhiệm quản lý nhà nước về môi trường
tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị phối hợp

ỦY BAN NHÂN DÂN
TP HỒ CHÍ MINH

?

?

?

?

4.4.3 Mối quan hệ trong hệ thống QLMT

